

RUBY HARYANIE BINTI ABDUL HAMID

lwn.

AZIZUL HAKIM BIN AZIZ

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib Bin Husain (Pengerusi), YA Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir Bin Abdul Hamid (Ahli Panel)

5 Julai 2021/24 Zulkaedah 1442H

Permohonan No.: 10000-077-0043-2020

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Alasan Rayuan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003)

Pegum Syarie Pemohon: Puan Hazirah Binti Othman @ Man daripada Tetuan Hazirah Othman & Associates

Pegum Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Alasan Rayuan bagi Kes Rayuan No. : 10000-017-0005-2020. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 3 Mac 2020 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- 1.1 Mahkamah meluluskan dan membenarkan pelanjutan tempoh masa untuk Pemohon memfailkan Alasan Rayuan;
- 1.2 Mahkamah memerintahkan Alasan Rayuan hendaklah dimasukkan oleh Pemohon dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan dikeluarkan;
- 1.3 Kos ditanggung masing-masing; dan

1.4 Lain-lain perintah atau relif yang difikirkan sesuai dan munasabah oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

2) Permohonan ini dibuat dengan merujuk kepada Seksyen 238 EnakmenTatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor)2003 berkaitan bidangkuasa Mahkamah untuk memanjang atau memendekkan sesuatu tempoh masa.

3) Sukacita kami nyatakan bahawa banyak penghakiman telah diputuskan berhubung dengan permohonan perlanjutan tempoh masa seperti kes ***Sharifah Badariah Binti Mari lwn. Yasran Bin Hj. Hussain, Kes Permohonan No : 10000-099-0005-2009***, kes ***Aziah Bin Abdul Aziz lwn. Azmi Bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1)*** serta kes ***Fatima @ Hasnah Binti Daud lwn. Wan Hssan Bin Wan Daud [2015] JH 40(1)***, di mana Panel Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes-kes tersebut telah menggariskan beberapa faktor yang perlu diberi pertimbangan sebelum membenarkan sesuatu permohonan di bawah Seksyen 238 Enakmen, iaitu:

- i. Tempoh kelewatan;
- ii. Sebab kelewatan;
- iii. Kebarangkalian untuk Pemohon berjaya dalam rayuannya;
- iv. Tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi.

4) Secara ringkasnya, setelah meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan hujah yang telah dikemukakan, kami berpuas hati membuat dapatan seperti berikut:

4.1 Pemohon telah menerima Borang MS30 pada 20 Mei 2020.

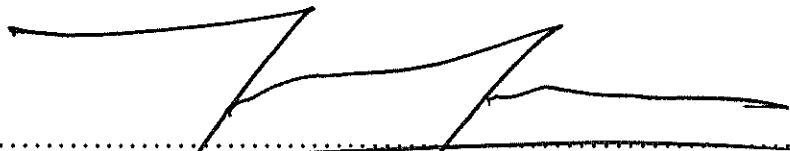
- 4.2 Pemohon telah memfailkan Alasan Rayuan pada 5 Jun 2020.
- 4.3 Antara sebab kelewatan ialah dalam tempoh 14 hari selepas penerimaan Borang MS30 adalah menghampiri cuti perayaan Aidil Fitri yang jatuh pada 24-26 Mei 2020 dan penutupan operasi Mahkamah pada tarikh cuti perayaan tersebut serta Peguam Syarie Pemohon masih terkandas di Kedah apabila Perintah Kawalan Pergerakan diisytiharkan oleh Kerajaan pada 18 Mac 2020 dan Pemohon sendiri yang mengalami masalah kesihatan dan perlu mendapatkan rawatan di hospital.
- 5) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa Pemohon telah lewat 3 hari daripada tarikh yang sepatutnya Pemohon memfailkan Alasan Rayuan. Berdasarkan alasan-alasan kelewatan yang telah dinyatakan, Kami berpendapat kelewatan tersebut bukanlah sesuatu yang disengajakan oleh Pemohon dan tempoh kelewatan selama tiga hari tersebut adalah tempoh yang masih wajar diberi pertimbangan berdasarkan sebab-sebab kelewatan yang telah dinyatakan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Hujah yang telah dikemukakan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan Pemohon **ADALAH DITERIMA.**
- 2) Pemfailan Alasan Rayuan pada 5 Jun 2020 adalah dianggap pemfailan yang sah bagi maksud rayuan Pemohon dalam Kes Rayuan No. 10000-017-0005-2020.

Penghakiman ini diberikan oleh:

- 
.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
2. **YA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
- 
.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor